

N. R.G. 34642/2022



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA**

sezione undicesima

in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Maria Vittoria
Fuoco, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di appello iscritta al R.G.N. 34642/2022 vertente

TRA

Parte_1

[...] **E**, in persona dell'amministratore *pro tempore*, elettivamente domiciliato in
Roma, Viale Camillo Sabatini, n. 150, presso lo studio dell'avv. Domenico
Falato, che lo rappresenta e difende, come da procura in calce al ricorso per
decreto ingiuntivo

-
appellante -

E

Controparte_1

- appellato –

Oggetto: appello

Conclusioni: disposta la trattazione cartolare ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 7 febbraio 2024, di precisazione delle conclusioni, l'appellante ha depositato note di trattazione scritta in cui si è riportato alle conclusioni rassegnate nell'atto di appello e ne ha chiesto l'accoglimento

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con atto di citazione, notificato in data 3 maggio 2022, il [...] *Parte_2* ha proposto appello avverso la sentenza n. 22942, depositata in data 3.11.2021, con cui il Giudice di Pace di Roma lo ha condannato al pagamento, in favore di *Controparte_1* della somma di € 2.351,36 oltre interessi legali dal 20.12.2017 al saldo e alla refusione delle spese di lite.
In particolare, il *Parte_1* ha evidenziato che il giudice di primo grado aveva fondato la sua decisione su una presunta *email*, priva di valore legale, del 24.12.17 priva di indicazioni in ordine a importi dovuti e riferita a preavvisi di parcella aventi numerazioni diverse dalle fatture poste alla base del decreto opposto. In particolare, l'appellante ha evidenziato che la predetta *email*, che non integrava atto di riconoscimento del debito, non provava né il conferimento di un incarico né la relativa esecuzione né i compensi pattuiti. L'appellante ha altresì contestato la decisione assunta dal giudice di primo grado nella misura in cui aveva ritenuto provato l'invio di elaborati da parte del *Parte_3*, osservando che, a tal fine, era stata richiamata una *email*, che mancava nel fascicolo del monitorio depositato

dall'opposto, in quanto "il doc. 1 invece di essere la presunta email di invio degli elaborati non è altro che la ripetizione dell'allegato 4".

L'appellante ha, quindi, contestato la decisione impugnata anche nella parte in cui il giudice aveva disatteso l'eccezione di prescrizione, ritenendo che il relativo decorso era stato interrotto, atteso che non era stata provata la ricezione della pec menzionata in sentenza e ha osservato che doveva considerarsi priva di efficacia la pec inviata all'indirizzo *Email_1* in quanto non associato all'amministratore del *Parte_1*.

Ha chiesto, quindi, la riforma della sentenza di primo grado con condanna del *CP_1* alla restituzione della somma di € 3.533,07 ricevuta.

L'appellante ha inoltre evidenziato l'erroneità della impugnata sentenza, con cui era stata disposta la condanna del *Parte_1* alla refusione delle spese di lite, nonostante l'accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo.

Il *CP_1* non si è costituito in giudizio, nonostante la rituale notifica dell'atto di appello.

2. Tanto esposto si osserva che dalla documentazione in atti risulta che l'arch. *Controparte_1* aveva chiesto al giudice di Pace di Roma di ingiungere al *Parte_2*, il pagamento in suo favore della € 2.351,36 oltre interessi, come da fatture n. 17/2017 e 18/2017 per attività di sopralluoghi, computi metrici e capitolato per manutenzione delle facciate dell'edificio.

Il giudizio di opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore del *CP_1* è stato deciso con l'impugnata sentenza, con cui il Giudice di Pace, dichiarata l'inefficacia del provvedimento monitorio tardivamente

notificato, ha condannato l'odierno appellante al pagamento della somma di € 2.351,36.

In particolare, il Giudice di Pace ha ritenuto l'esistenza del rapporto professionale, in quanto provata dalla *email* del 24.12.2017, con cui l'amministratore del *Parte_1* aveva riconosciuto la fondatezza di un preavviso di parcella e si era riservato di consultare l'assemblea dei condomini con riferimento ad altro preavviso. Il giudice ha, quindi, evidenziato che il *Parte_1* non aveva specificamente contestato le opere eseguite dalla controparte descritte compiutamente nelle fatture e ha evidenziato che l'arch. *CP_1* aveva dato prova delle prestazioni eseguite, depositando l'*email* del 12.09.2017, con cui aveva rimesso all'amministratore del *Parte_1* il computo metrico estimativo dei lavori di manutenzione.

Ha, quindi, accolto la domanda proposta, reputando congrui e conformi alle tariffe medie professionali gli importi richiesti, e ha evidenziato che il termine di prescrizione era stato interrotto dalla lettera di messa in mora, consegnata a mezzo pec, all'amministratore del Condominio il 21.06.2019.

3. Da quanto sopra emerge che, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, la decisione adottata dal giudice di primo grado, nella parte in cui è stata ritenuta l'esistenza del rapporto d'opera professionale, cui si riferisce il credito fatto valere dall'arch. *CP_1*, e l'esecuzione delle correlate prestazioni professionali, non si fonda unicamente sulla *email* del 24.12.2017, ma anche sulla condotta processuale del Condominio, che non aveva svolto specifiche contestazioni con riguardo all'esecuzione attività descritte nelle fatture azionate in sede monitoria.

A tale riguardo si osserva che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 115 c.p.c. *“il giudice deve porre a fondamento della decisione (...) i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”*.

Invero, la parte della motivazione della sentenza di primo grado, in cui si evidenzia l'assenza di contestazioni in ordine all'esecuzione da parte del **CP_1** delle prestazioni per le quali è stato chiesto il pagamento di un corrispettivo, non ha costituito oggetto di gravame.

Peraltro, come chiarito dalla Corte di legittimità, l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.p.c. impone alle parti di prendere precisa posizione sui fatti adottati dalla controparte a fondamento delle proprie pretese, nella loro ontologica esistenza, sicché *“in materia di prova civile, la generica deduzione di assenza di prova senza negazione del fatto storico non è equiparabile alla specifica contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.”* (cfr. Cass. n. 17889 del 27.08.2020).

4. Tanto premesso si osserva che dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il giudice di primo grado non ha attribuito alla *email* del 24.12.2017 il valore di un atto di riconoscimento del debito, ma ha ritenuto tale documento idoneo a provare l'esistenza del rapporto d'opera professionale. Tale valutazione non merita di essere censurata.

E', infatti, pacifico che, in data 24.12.2017, l'amministratore del **Parte_1** odierno appellante, che aveva ricevuto dall'arch. **CP_1** due preavvisi di fattura, aveva scritto al professionista *“n. 10/17 puoi emetterla con ritenuta di acconto e te la pago per cassa a gennaio 2018. Avviso di fattura 09/2017 devo incontrare il Condominio, e se ne parla a gennaio”*.

Invero, deve, in primo luogo, escludersi che l'*email* sia un documento *“privo di valore legale”*, secondo quanto dedotto dall'appellante.

E' stato infatti chiarito che si tratta di un documento informatico idoneo a soddisfare il requisito della forma scritta *ad probationem*, quando, come nel caso di specie, non ne è contestata la provenienza o il contenuto ovvero, in caso di contestazione, sulla base della libera valutazione del giudice, in ragione delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità, immodificabilità (cfr. Cass. n. 14046 del 21.05.2204). Inoltre, *“il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) costituisce un documento elettronico che contiene la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privo di firma, rientra tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art. 2712 c.c. e, pertanto, forma piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale viene prodotto non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime”* (cfr. Cass. n. 11606 del 14.05.2018).

5. Si osserva, quindi, che il contenuto di tale comunicazione è stato correttamente valutato dal Giudice di Pace atteso che l'invito ad emettere una fattura, con la prospettazione che sarebbe stata pagata il mese successivo, e la riserva di riferire in assemblea, con riguardo ad altra richiesta di pagamento, sono dichiarazioni che inequivocabilmente sottintendono l'esistenza di un rapporto professionale, tanto più che, come sopra esposto, non è contestato lo svolgimento delle attività professionali.

Inoltre, se è vero che nella citata *email* non sono state richiamate le fatture poi azionate in sede monitoria, al tempo non ancora emesse, in quanto necessariamente precedute dai relativi preavvisi, in assenza di alcuna deduzione, volta a riferire i preavvisi in questione ad altri rapporti professionali, deve ritenersi che gli stessi si riferiscano ai crediti per cui è causa.

6. Quanto agli altri motivi di appello si osserva che l'appellante non ha contestato che l'arch. CP_1 , in data 12.09.2017, aveva inviato il computo metrico che aveva redatto, di cui alla fattura n. 18/2017.

Il Parte_1 , nel gravame proposto, non ha negato tale fatto nella sua storica esistenza, ma ha contestato che di esso la controparte avesse dato prova.

Ne consegue che, alla luce dei principi giurisprudenziali, sopra richiamati, in ragione dei quali l'onere di contestazione di cui all'art. 115 c.pc.. impone alla parte di contestare puntualmente i fatti costitutivi delle avverse pretese nella loro esistenza, deve ritenersi non contestato l'invio del computo metrico.

7. In ogni caso, poi, l'appellante non ha dato prova del fondamento del gravame proposto.

Al riguardo si osserva che, come chiarito dalla Corte di legittimità, *“nel vigente ordinamento processuale, il giudizio d'appello non può più dirsi, come un tempo, un riesame pieno nel merito della decisione impugnata ("novum iudicium"), ma ha assunto le caratteristiche di una impugnazione a critica vincolata ("revisio prioris instantiae")*. Ne consegue che l'appellante assume sempre la veste di attore rispetto al giudizio d'appello, e su di lui ricade l'onere di dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame, quale che sia stata la posizione processuale di attore o convenuto assunta nel giudizio di primo grado. Pertanto, ove l'appellante si dolga dell'erronea valutazione, da parte del primo giudice, di documenti prodotti dalla controparte e da questi non depositati in appello, ha l'onere di estrarne copia ai sensi dell'art. 76 disp. att. cod. proc. civ. e di produrli in sede di gravame” (cfr. Cass. sezioni unite n. 3033 dell'8.02.2013; n. 11797 del 9.06.2016 e n. 40606 del 17.12.2021).

Invero, l'appellante non ha provato l'erronea valutazione da parte del giudice dell'allegato 1 di controparte in quanto non costituente atto di trasmissione degli elaborati.

Sul punto, va, piuttosto, rilevato che l'assunto dell'appellante è smentito dalla documentazione prodotta dall'opposto nel giudizio monitorio, presente nel fascicolo del giudizio di primo grado, da cui risulta che il documento di cui all'allegato 1 non è una mera ripetizione della *email* del 24.12.2017 allegato 4. L'allegato 1 consta, invero, di più fogli e se è vero che il primo foglio riproduce l'*email* del 24.12.2017, è altresì vero che la seconda pagina è proprio l'*email* del 12.09.2017, menzionata nella sentenza impugnata, alla quale è allegato il computo estimativo "manutenzione ordinaria palazzina E" e, quindi, proprio la documentazione indicata dal giudice nella sentenza di primo grado.

8. Le stesse considerazioni devono essere svolte con riferimento alla pec del 21.06.2019, indicata nella sentenza impugnata come atto interruttivo del termine di prescrizione, la cui recezione è comprovata dalla documentazione presente nel fascicolo del monitorio e, in particolare, dalla ricevuta di avvenuta consegna (cfr. all. 5).
9. Quanto alle ulteriori contestazioni svolte sul punto si osserva che dal complesso delle difese svolte emerge che l'appellante, nel rilevare che l'indirizzo pec, Email_1 non era "associato" al suo amministratore, Controparte_2 non ha né affermato che quest'ultimo non aveva un domicilio digitale né ha indicato un diverso indirizzo di posta elettronica certificata di cui lo stesso era titolare. Invero, dalla lettura delle difese svolte emerge che l'appellante ha contestato che il predetto indirizzo digitale fosse associato al suo amministratore,

Controparte_3, in un registro pubblico e, a tal fine, ha depositato le risultanze di INIPEC.

Al riguardo si osserva che l'art. 16 *ter* d.l. 18.10.2012, n. 179 conv con modifiche nella legge 17.12.2012 n. 221 definisce i pubblici elenchi “*ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile*” e l'art. 3 *bis*, comma 1, della legge n. 53/1994, stabilisce, sancendo una regola identica a quella prevista per le comunicazioni di cancelleria dall'art. 16 del d.l. n. 179/2012, che la notifica si esegue all'indirizzo digitale risultante dai pubblici elenchi di cui all'art. 16 *ter* del d.l. n. 179/2012.

Tali norme hanno, tuttavia, riguardo unicamente alle comunicazioni di cancelleria e alle notifiche di atti giudiziari e non trovano applicazione, quando viene in rilievo, come nel caso di specie, un atto stragiudiziale, interruttivo della prescrizione, che, pertanto, può essere trasmesso anche ad un indirizzo digitale non risultante da pubblici elenchi.

Ne consegue che, avendo l'appellante contestato unicamente nei termini suindicati la riferibilità dell'indirizzo pec al suo amministratore e risultando agli atti di causa la ricevuta di avvenuta consegna, deve ritenersi correttamente disattesa l'eccezione sollevata.

10. Peraltro, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente dalla prescrizione ordinaria, che presuppone unicamente l'inerzia del titolare del credito, che non esercita il suo diritto per il tempo normativamente previsto, la prescrizione di cui all'invocato art. 2956 c.c. si fonda sulla presunzione che il pagamento, in ragione della natura dell'obbligazione, sia intervenuto decorso un certo periodo, così che detta eccezione non è compatibile con una difesa che tende a sostenere, per qualsivoglia ragione, l'inesistenza dell'obbligazione, implicando l'eccezione di prescrizione presuntiva il

riconoscimento del credito nella misura richiesta(cfr. Cass. n. 7527/2012; n. 2977/2016 e n. 17595/2019).

Ne consegue che l'eccezione in parola avrebbe, comunque, dovuto essere disattesa nella misura in cui non era compatibile con le difese svolte dall'appellante al fine di rilevare la non debenza dei compensi richiesti.

11. Ciò posto si osserva che non può attribuirsi alcun rilievo all'assenza di prove in ordine alla misura del compenso concordato atteso che dalla lettura della impugnata sentenza risulta che il compenso richiesto è stato riconosciuto in favore dell'arch. **CP_1** in quanto congruo in base alle tariffe professionali e, sotto tale profilo, la pronuncia di primo grado non è stata impugnata.

12. Si osserva infine che non merita di essere censurata neanche la statuizione contenuta nella sentenza di primo grado in ordine alla regolamentazione delle spese di lite.

Al riguardo si osserva che, coerentemente con la dichiarazione di inefficacia del provvedimento monitorio, tardivamente notificato, il giudice di primo grado ha chiarito che le spese del procedimento ingiuntivo dovevano restare a carico del professionista opposto.

E' quindi corretto che il **Parte_1** appellante sia stato condannato a rifondere alla controparte le spese del giudizio di opposizione, in cui è risultato soccombente, atteso che è stata accolta la domanda di pagamento del compenso proposta dalla controparte e il **Parte_1** è stato condannato a pagare il corrispettivo *ex adverso* richiesto.

In definitiva l'appello deve essere respinto.

13. Nulla per le spese attesa la contumacia del **CP_1**.

14. Atteso il rigetto dell'appello proposto va dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante/soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del citato D.P.R.

PQM

definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- rigetta l'appello;
- nulla per le spese;
- dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 ai fini del versamento da parte dell'appellante/soccombente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1-bis dell'art. 13 del citato D.P.R.

Roma, 25 giugno 2024

Il Giudice